



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia

ACUERDO de 14 de mayo de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 5 de las Normas Urbanísticas Municipales de Alar del Rey (Palencia), núcleo de barrio de San Pedro de Becerril del Carpio. Expte.: 1BIS U.

Visto el expediente administrativo y el proyecto de la modificación puntual n.º 5 de las Normas Urbanísticas Municipales de Alar del Rey, núcleo urbano de Barrio de San Pedro de Becerril del Carpio, promovido por María Fátima Azucena Iglesias Retenaga.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I.— Con fecha 21, 24 y 28 de abril 2026 se presenta en esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia documentación remitida por el Ayuntamiento de Alar del Rey consistente en tres ejemplares del expediente administrativo, tres ejemplares de la documentación técnica de noviembre de 2024 diligenciados con la aprobación provisional de 27/03/2026, un cd y certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de 20/04/2026 de coincidencia soporte papel y digital.

II.— Se pretende modificar, en el núcleo urbano de Barrio de San Pedro de Becerril del Carpio, la clasificación de las parcelas catastrales 3103902UN9330S0000IY y 34005A70700160000GJ de suelo rustico con protección cultural a suelo urbano consolidado y asignar a los terrenos la ordenanza R3 -Residencial núcleos rurales.

El documento justifica la conveniencia de la modificación e interés público en los apartados 2.1 de la memoria vinculante.

El Municipio de Alar del Rey cuenta con Normas Urbanísticas Municipales -NUM- aprobadas definitivamente por la CTMAU el 23/05/2017

III.— El expediente se somete a información pública por plazo de dos meses mediante anuncio publicado en el B.O.C. y L. de 22/08/2025, en el B.O.P. de Palencia de 22/08/2025, en el Diario Palentino de fecha 21/08/2025, en el tablón de anuncios y en sede electrónica.

Según certificado de Secretaría del Ayuntamiento de 27/04/2026 no se han presentado alegaciones en el periodo expositivo.

IV.– Constan los siguientes informes sectoriales previstos en el Art. 52.4 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León:

- Informe de la Secretaria Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia de 4/07/25.
- Informe de la Subdelegación del Gobierno de 08/07/25.
- Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero, de carácter favorable con condiciones, de 21/07/2025.
- Informe del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Palencia (Sección de Urbanismo) con observaciones de 23/07/25.
- Informe del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Palencia de carácter favorable de 1/08/25.
- Informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio de Palencia de 27/08/25.
- Orden MAV/15/2026, de 13 de enero, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 5 de las Normas Urbanísticas Municipales de Alar del Rey, que determina que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente (B.O.C. y L. 19-01-26).

V.– En sesión plenaria celebrada el día 11/07/25 se aprueba inicialmente la presente modificación puntual, siendo aprobada provisionalmente en sesión plenaria celebrada el día 27/03/2026

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo es competente para aprobar definitivamente este expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, Art. 161 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero y Decreto 24/2013 de 27 de junio.

II.– El expediente se tramita por el procedimiento estipulado en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, y Art. 154 y ss. del Reglamento de Urbanismo.

III.– Examinada la documentación técnica y administrativa aportada se comprueba que contiene las determinaciones mínimas previstas en la Ley y en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, incluyendo los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones, debiendo tenerse en cuenta las condiciones indicadas en el informe sectorial de la Confederación Hidrográfica del Duero reflejado en el antecedente de hecho IV.

Por lo expuesto la CTMAU por unanimidad de los miembros presentes adopta el siguiente acuerdo:

«Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 5 de las Normas Urbanísticas Municipales de Alar del Rey, en el núcleo urbano de Barrio de San Pedro de Becerril del Carpio, promovido por María Fátima Azucena Iglesias Retenaga».

De acuerdo con lo previsto en el Art. 61 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación Provincial, publicándose en el Boletín Oficial de Castilla y León

Contra el presente acuerdo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo de conformidad con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998. Sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 18.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público se hace constar que aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae causa este acuerdo.

Palencia, 19 de mayo de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: JOSÉ ANTONIO RUBIO MIELGO

**MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE ALAR DEL REY**

**PROMOTOR: MARÍA FÁTIMA AZUCENA IGLESIAS RETENAGA
ARQUITECTO: JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ
FECHA: NOVIEMBRE 2024**



MEMORIA

1. MEMORIA INFORMATIVA

- 1.1. AGENTES INTERVINIENTES
- 1.2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
- 1.3. ANTECEDENTES
- 1.4. IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA AFECTADA
 - 1.4.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
 - 1.4.2 ESTADO ACTUAL
- 1.5. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
- 1.6. FOTOGRAFÍAS

2. MEMORIA VINCULANTE

- 2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA ACREDITANDO SU INTERÉS PÚBLICO.
- 2.2. JUSTIFICACIÓN REQUISITOS PARA SUELO URBANO CONSOLIDADO. ART.23 RUCyL
- 2.3. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN: ESTADO ACTUAL y PROPUESTO.
 - 2.3.1. ORDENACIÓN ACTUAL
 - 2.3.2. ORDENACIÓN PROPUESTA
 - 2.3.2.1. PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE APLICACIÓN.
- 2.4. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.
- 2.5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 173 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN: MODIFICACIONES QUE AUMENTEN EL VOLUMEN EDIFICABLE O LA DENSIDAD DE POBLACIÓN

3. CONCLUSIÓN

ANEXOS

PLANOS

2.- MEMORIA VINCULANTE

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA ACREDITANDO SU INTERÉS PÚBLICO.

Se trata de la ordenación de dos parcelas que están integradas en la trama urbana del casco del barrio de San Pedro de Becerril del Carpio. Estas parcelas han estado históricamente ocupadas por viviendas, al menos mucho antes de los años 50 como se ha podido demostrar con la ortofoto del vuelo americano del año 1956, hasta una fecha reciente (la demolición es del año 2012), recuperando así el uso que siempre han tenido.

Cuando se declaró el BIC y su entorno en el año 1993, las construcciones ya existían (ver ficha de declaración del BIC y ortofotos históricas), y se consideraban parte integrante del casco histórico del Barrio de San Pedro.

Las nuevas construcciones, por la vegetación, la distancia y la alineación de esa zona de la calle de la Iglesia, no afectarían a las vistas de la iglesia de San Pedro y devolverían la imagen urbana que ha tenido la calle de la Iglesia durante el siglo XX.

En la ficha del BIC del catálogo de las NUM se indica: "*Superficies que antes de la realización de las NNUU tenían la clasificación de Suelo Urbano: siguen manteniendo dicha clasificación.*"

Estas parcelas (superficies) eran suelo urbano, como se ha demostrado con la documentación aportada, por lo que su reconocimiento como suelo urbano proporcionará la vuelta a su estado inicial.

ENCLAVE: IGLESIA DE SAN PEDRO					Nº Inventario: 03	
Provincia: PALENCIA					Municipio: ALAR DEL REY	
Localidad: BARRIO DE SAN PEDRO						
PROTECCIÓN CULTURAL			SITUACIÓN URBANÍSTICA			SITUACIÓN JURÍDICA
CATEGORÍA	FECHA	MANZ	SUELO	CLASIFICACIÓN DEL SUELO	REF, CATASTRAL	
MONUMENTO	03-06-1993	32031	01	SU	3203101UN9330S0001YU	Propiedad privada
			VIA PUBLICA			
NIVEL DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL EN SUELO URBANO						
Dentro de este nivel se incluyen aquellas áreas donde se localizan yacimientos arqueológicos declarados Zonas Arqueológicas y elementos declarados BIC.						
Área delimitada: Superficie ocupada por el edificio de la iglesia y ENTORNO						
USOS:						
Sólo se autorizarán obras que no alteren ni perjudiquen la naturaleza de los elementos históricos reseñados, relacionadas con su conservación, restauración y puesta en valor, siempre previo proyecto de intervención arqueológica autorizado por el organismo competente en materia de cultura.						
Superficies que antes de la realización de las NNUU tenían la clasificación de Suelo Urbano: siguen manteniendo dicha clasificación:						

Para adecuarse al entorno, las nuevas construcciones tendrán que cumplir con la ordenanza R3, aplicable a los cascos históricos de los núcleos rurales de Alar del Rey, además de los criterios indicados en la normativa de catálogo de las propias NUM, que en el artº 31.2 indican que:

"Las intervenciones en entornos de BIC requerirán de la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural."

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO REQUISITOS SUELO URBANO CONSOLIDADO

Decreto 22/2004 de 29 de enero: RUCyL, BOCyL nº 21 de 2 de febrero 2004.

Sección 2ª. SUELO URBANO

Artículo 23. Criterios de clasificación

a) Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea su existencia futura.

b). Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles.

El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que cuenten con acceso público integrado en la malla urbana y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos:

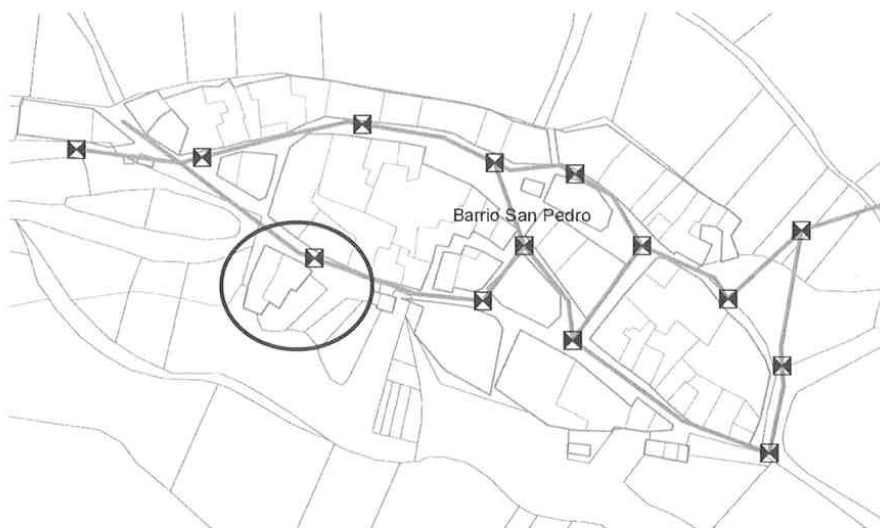
CUMPLIMIENTO:

Las parcelas forman parte del núcleo de población. Tienen acceso desde la calle de la Iglesia, y están pavimentadas.

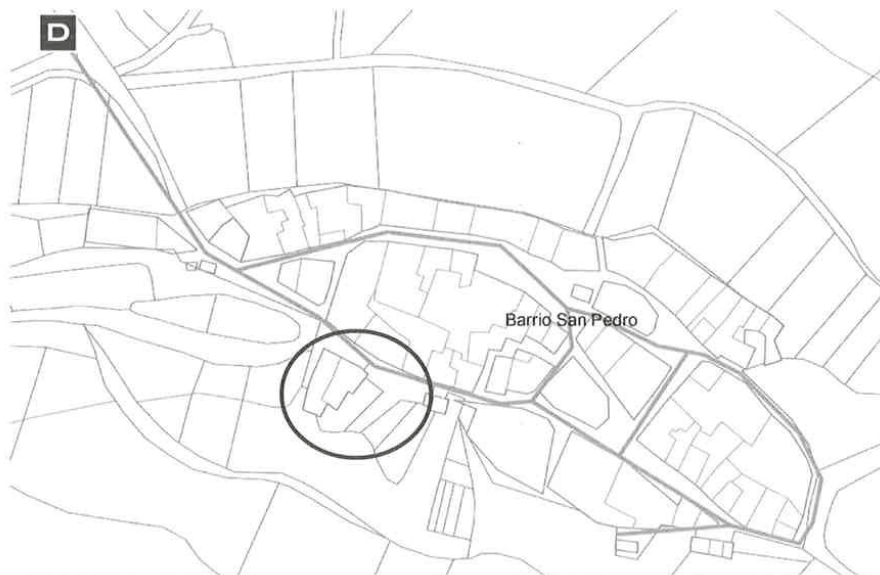
Abastecimiento de agua, red de alcantarillado con un pozo de registro situado a menos de 50 m de la parcela de la red general en la calle de acceso y suministro eléctrico estando situados a menos de 50 m de la misma y en viario público. Concretamente, las acometidas a ambos servicios municipales están a pie de parcela.

Acometida de energía eléctrica a pie de parcela desde la calle de acceso.

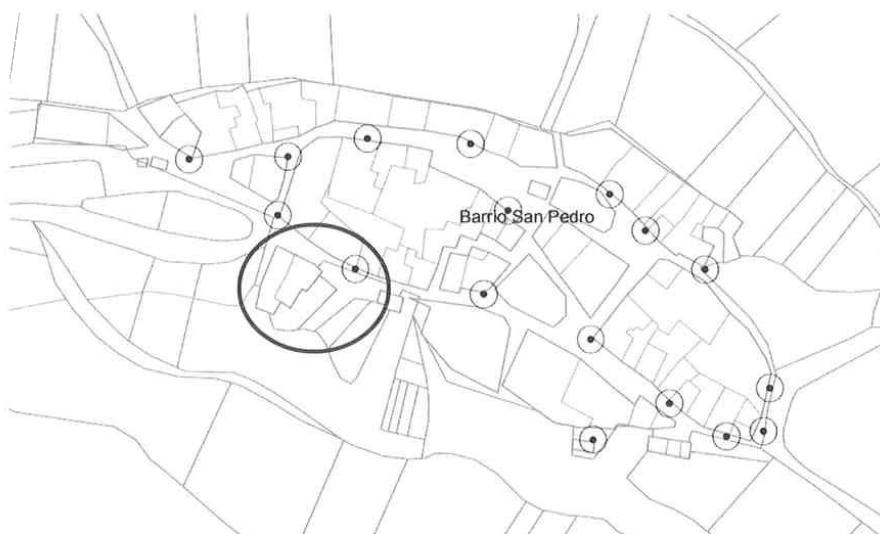
Tanto el acceso como las redes existentes, por sus dimensiones y características son capaces de servir tanto al suelo ya clasificado como Urbano Consolidado como al resto de las parcelas.



Plano de información de las NUM de Alar del Rey. Red de saneamiento existente.



Plano de información de las NUM de Alar del Rey. Red de abastecimiento existente.



Plano de información de las NUM de Alar del Rey. Red eléctrica existente.



Vista panorámica del entorno urbano inmediato de las parcelas.

Modificación Puntual de las NUM de Alar del Rey.

Memoria- 16

Las NUM ya permiten la construcción de una vivienda más en esas parcelas, por lo que otro usuario de las redes municipales va a poder ser asumido sin problemas.

En cuanto a la LEY 7/2024, DE 20 DE JUNIO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN, las nuevas construcciones, al estar dentro de un entorno BIC, deberán la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, lo que garantizará la adecuación al entorno. El artº 53.1 indica:

"Toda intervención que pretenda realizarse en un bien inmueble declarado de interés cultural o en su entorno y ámbito de protección deberá ser siempre autorizada por la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, salvo lo previsto en el artículo 54.1."

Además, el artº 36 de la normativa del catálogo de las NUM de Alar del Rey, sobre intervenciones para la eliminación de impactos negativos, en su punto 1, indica que:

1. La catalogación de un edificio o espacio en cualquiera de los niveles de protección reflejados en la presente normativa implicará la eliminación del mismo de todos aquellos elementos que tengan un impacto negativo sobre los valores reconocidos en el bien, y que expresamente se indicarán en las fichas individualizadas de cada uno de los elementos.

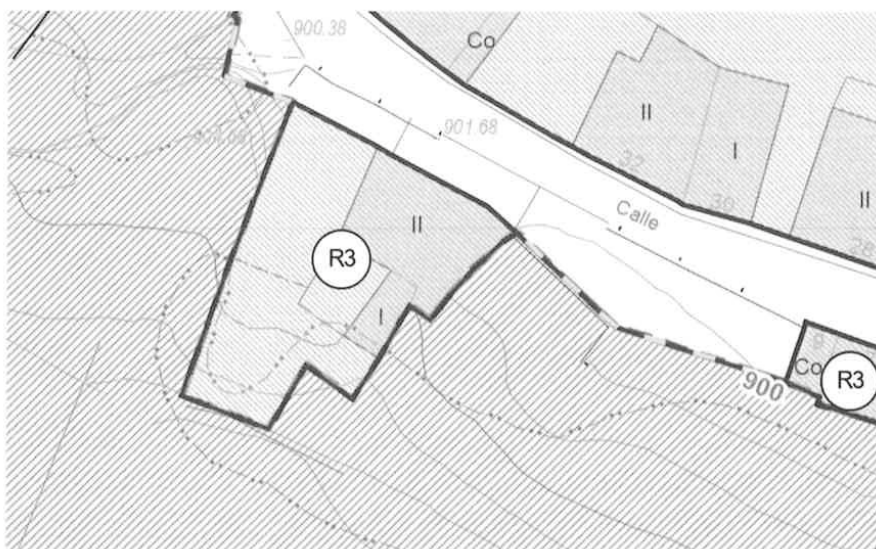
En la ficha BC 02 del catálogo no están indicadas las viviendas y construcciones existentes en el entorno BIC como elementos negativos.

Por todo ello se considera justificada la conveniencia de esta Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas de Alar del Rey.

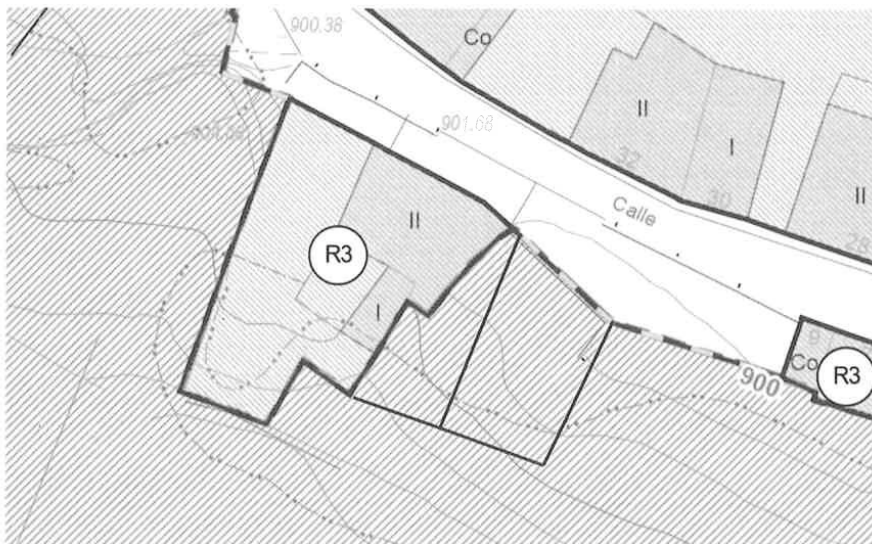
2.3 IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES DEL INSTRUMENTO MODIFICADO QUE SE ALTERAN: ESTADO ACTUAL Y PROPUESTO

2.3.1.- ORDENACION ACTUAL

Como ya se ha indicado la parcela, tiene dos clasificaciones de suelo: la actualmente clasificada como suelo urbano consolidado con ordenanza residencial 3 (R3) en su parte colindante con la vivienda existente y una segunda parte como suelo rústico con protección cultural (SRPC).



Plano DN-PO PO-2.2.1. Detalle. Estado actual

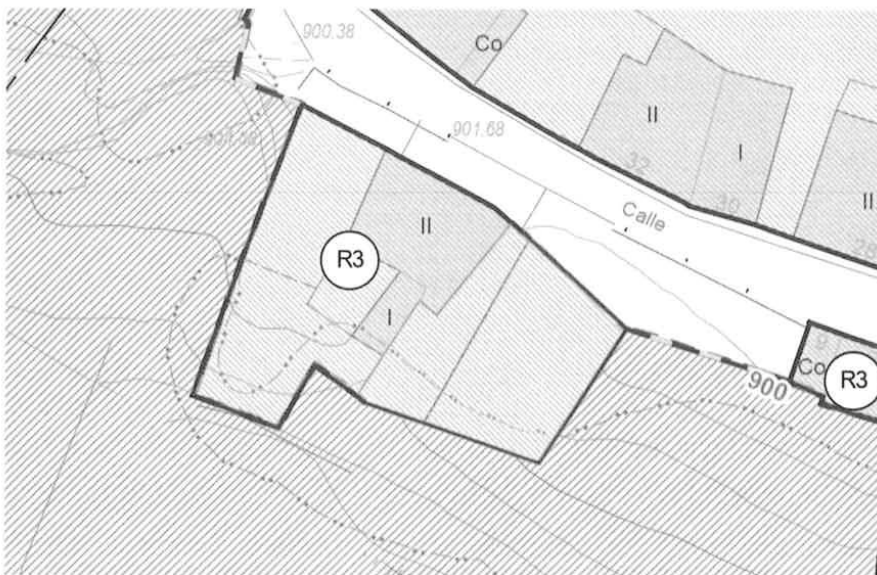


Plano DN-PO PO-2.2.1. Detalle. Estado actual con superposición de parcelas catastrales a modificar.

2.3.2.- ORDENACION PROPUESTA

Se propone el cambio de clasificación de dos parcelas, de suelo rústico con protección cultural a suelo urbano consolidado Residencial 3, parcialmente de unos 56 m² para una de ellas (parcela 1), y totalmente de 147 m² para la otra (parcela 2). Es decir, el total de superficie a cambiar es de 203 m² entre las dos parcelas.

Las parcelas cumplirían con las condiciones requeridas para ser suelo urbano consolidado, según se indica en el apartado 2.2. de la presente memoria. Son parcelas existentes antes de la publicación en el BOCyL de las NUM.



Plano DN-PO PO-2.2.1. Detalle. Estado modificado.

Modificación Puntual de las NUM de Alar del Rey.

Memoria- 18

NUEVA LÍNEA PARA DELIMITAR EL SUELO URBANO**2.3.2.1 PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE APLICACIÓN**

A la totalidad de la parcela resultante se aplicará la Ordenanza municipal vigente:
Ordenanza: Residencial 3, regulada por los artº 148 al 151 de las NUM.

2.4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

La modificación propuesta tiene una escasa influencia sobre los instrumentos de ordenación territorial y general vigentes ya que se limita a una superficie muy pequeña en relación con la superficie total, como se observa en los siguientes datos de superficies y porcentajes de afección.

Superficie Área afectada por la MP: 203 m²
Superficie del suelo urbano del Barrio de San Pedro: 20.270 m²
Porcentaje afectado: 1,00 %

Se aumenta un 1% el suelo urbano. La modificación propuesta afecta a parte de una parcela que se encuentra en el entramado de suelo urbano. Únicamente se hace urbano el suelo que ya tiene todas las condiciones para serlo: frente a vía pública y servicios a pie de parcela. En este sentido se considera que la influencia es positiva sobre el instrumento de ordenación general ya que se mejora la percepción del límite entre el suelo urbano y el no urbanizado. Se puede concluir por lo tanto, que a nivel territorial la afección es prácticamente inexistente, no alterando en ningún caso el modelo territorial propuesto.

2.5.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ART. 173 DEL RUCyL.

Cumplimiento Art.173 m² del RUCyL (Decreto 22/2004 de 29 de enero) sobre las modificaciones que aumenten el volumen edificable o la intensidad de población:

1.- Para la aprobación de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que aumenten el volumen edificable o que cambien el uso de suelo debe hacerse constar la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre la finca afectada durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación.

Justificación del punto 1:

Titular actual (desde el 19/06/2023): D^a. María Fátima Azucena Iglesias Retenaga,

Titulares anteriores: María Inmaculada Iglesias Retenaga), Rosa María Iglesias Retenaga
Retenaga , Marcelino Iglesias Retenaga , María Fátima Azucena Iglesias Retenaga), José Carlos Iglesias Retenaga,
, Todos ellos herederos de su madre, Ana María Retenaga González.

Deben incrementarse proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas situadas en la unidad urbana donde se produzca el aumento o en un sector de suelo urbano no consolidado o urbanizable colindante, al tal efecto:

b) En suelo urbano consolidado debe exigirse un incremento de las reservas cuando aumente el volumen edificable de forma que la superficie edificable, con destino privado se incremente 500m² o más.

Justificación del apartado b):

En el caso de esta Modificación Puntual, se indica un aumento menor de 500 m² edificables por lo que no sería de aplicación el presente punto sobre las reservas de suelo a modo de cesión.

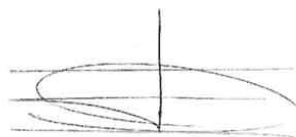
Modificación Puntual de las NUM de Alar del Rey.

Memoria- 19

3. CONCLUSION

Con esta memoria vinculante y los planos y anexos que la acompañan queda definida la Modificación Puntual propuesta, las determinaciones del instrumento modificado que se alteran y su influencia sobre el territorio así como justificada su conveniencia y las normativas, reglamentos y leyes que le son de aplicación, por lo que se considera cumplido el objetivo de la misma.

En Alar del Rey, a 7 de noviembre de 2024



Fdo. Javier Sánchez López

**SANCHEZ
LOPEZ JAVIER
- 09323944C**

Firmado digitalmente por SANCHEZ
LOPEZ JAVIER - 09323944C
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES
Fecha: 2024.12.29 13:29:46 +01'00'



RELACION DE PLANOS MODIFICACION PUNTUL NNUU ALAR DEL REY . BARRIO
DE SAN PEDRO A INSTANCIA DE MARIA FATIMA AZUCENA IGLESIAS RETENAGA

PLANO 01 SITUACION

PLANO 02 PARCELAS AFECTADAS

PLANO 03 MODIFICACION.DETALLE

PLANO 0.4 . ESTADO ACTUAL PO2.2.1

PLANO 05 ESTADO MODIFICADO PO2.2.1